



PUTUSAN

Nomor 1100/Pid.Sus/2026/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rivaldi Arvanda Prasetyawan Bin Slamet
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/16 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sulung Utara I/10, RT.005, RW.001, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rivaldi Arvanda Prasetyawan Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 20 April 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2026 sampai dengan tanggal 30 Mei 2026
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2026 sampai dengan tanggal 29 Juni 2026
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2026 sampai dengan tanggal 14 Juli 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2026 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2026

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokatnya IWAN SUMARTONO, S.E., S.H., M.H., ISA ANSHARI ARIF, S.E., Ak., S.H., M.Kn., dan SUHARTONO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum PEJUANG KEADILAN DIRGANTARA (LBH PKD) beralamat di
Jl. Taman Apsari No. 15-17 Lt.2 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 16 Juli 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1100/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 8 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1100/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 8 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIVALDI ARVANDA PRASETYAWAN BIN SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa RIVALDI ARVANDA PRASETYAWAN BIN SLAMET** oleh karena itu dengan pidana “**penjara**” **selama 3 (tiga) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa RIVALDI ARVANDA PRASETYAWAN BIN SLAMET** dengan pidana denda Kategori VI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang **wajib** dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
4. Menyatakan agar **Terdakwa** ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan total berat netto $\pm 0,762$ (nol koma tujuh enam dua) gram;
- 1 (satu) buah serokan atau skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet yang terdapat tulisan WWW.LETSCML.CO.ID, warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk INFINIX SMART 8 Plus, Warna Hitam, dengan nomor simcard : 0881-0260-80380;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan (pledoi) Terdakwa untuk seluruhnya atau setidaknya sebagian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;
3. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, Kembali kepada keluarga, serta menjalani kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **RIVALDI ARVANDA PRASETYAWAN Bin SLAMET**, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2026, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2026 bertempat di Jalan Sulung Utara I/10 RT. 05 RW. 01, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana **“yang tanpa hak**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2026/PN Sby



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I¹, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2026 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. DIMAS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. DIMAS (DPO) mengiyakan tawaran tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menuju ke daerah Dupak Surabaya untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau. Setelah itu, narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dipecah lagi menjadi 11 (sebelas) poket untuk dijual lagi dengan cara pembeli mendatangi tempat Terdakwa di Jalan Sulung Utara I/10 RT. 05 RW. 01, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya, dari total 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu yang sudah terjual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengingat narkotika jenis sabu dari pembelian pertama telah habis, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 Terdakwa melakukan pemesanan lagi kepada Sdr. DIMAS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diranjau di daerah Waru Sidoarjo, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang untuk dipecah lagi menjadi 12 (dua belas) poket dan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran narkotika jenis sabu kepada Sdr. DIMAS (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa setor tunai ke Alfamart, kemudian Terdakwa memberikan nomor Gopay milik Sdr. DIMAS (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan Saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat netto $\pm 0,762$ (nol koma tujuh enam dua) gram;
 - 1 (satu) buah serokan atau skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet yang terdapat tulisan "WWW.LETSMCL.CO.ID" warna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk INFINIX SMART 8 Plus warna Hitam dengan nomor SIM CARD : 0881-0260-80380, Nomor IMEI 1 : 357614601068080 dan Nomor IMEI 2 : 357614601068098.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 02828/NNF/2026 tanggal 13 April 2026, Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa RIVALDI ARVANDA PRASETYAWAN Bin SLAMET berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel, dengan rincian nomor barang bukti 08679/2026/NNF.-. s/d nomor barang bukti 08690/2026/NNF: masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm 0,762$ (nol koma tujuh enam dua) gram. setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang terdaftar didalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **RIVALDI ARVANDA PRASETYAWAN Bin SLAMET**, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2026, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2026 bertempat di Jalan Sulung Utara I/10 RT. 05 RW. 01, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana **“tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan Saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat netto $\pm 0,762$ (nol koma tujuh enam dua) gram;
 - 1 (satu) buah serokan atau skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet yang terdapat tulisan "WWW.LETSMCL.CO.ID" warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk INFINIX SMART 8 Plus warna Hitam dengan nomor SIM CARD : 0881-0260-80380, Nomor IMEI 1 : 357614601068080 dan Nomor IMEI 2 : 357614601068098.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 02828/NNF/2026 tanggal 13 April 2026, Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa RIVALDI ARVANDA PRASETYAWAN Bin SLAMET berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel, dengan rincian nomor barang bukti 08679/2026/NNF.-. s/d nomor barang bukti 08690/2026/NNF: masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm 0,762$ (nol koma tujuh enam dua) gram.
- setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang terdaftar didalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Advokat Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2026 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. DIMAS (DPO) untuk membeli narkotika

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. DIMAS (DPO) mengiyakan permintaan tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menuju ke daerah Dupak Surabaya untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau.
- Bahwa setelah itu narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dipecah lagi menjadi 11 (sebelas) poket untuk dijual lagi dengan cara pembeli mendatangi tempat Terdakwa di Jalan Sulung Utara I/10 RT. 05 RW. 01, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya;
- Bahwa dari 11 (sebelas) poket narkoba jenis sabu yang sudah terjual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 Terdakwa melakukan pemesanan lagi kepada Sdr. DIMAS (DPO) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diranjau di daerah Waru Sidoarjo, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang untuk dipecah lagi menjadi 12 (dua belas) poket dan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran narkoba jenis sabu kepada Sdr. DIMAS (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa setor tunai ke Alfamart, kemudian Terdakwa memberikan nomor Gopay milik Sdr. DIMAS (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Bersama-sama dengan Saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan total berat netto $\pm 0,762$ (nol koma tujuh enam dua) gram, 1 (satu) buah serokan atau skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet yang terdapat tulisan "WWW.LETSMCL.CO.ID" warna Biru, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk INFINIX SMART 8 Plus warna Hitam dengan nomor SIM CARD : 0881-0260-80380, Nomor IMEI 1 : 357614601068080 dan Nomor IMEI 2 : 357614601068098.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **Saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2026 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. DIMAS (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. DIMAS (DPO) mengiyakan permintaan tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menuju ke daerah Dupak Surabaya untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau. Setelah itu, narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dipecah lagi menjadi 11 (sebelas) poket untuk dijual lagi dengan cara pembeli mendatangi tempat Terdakwa di Jalan Sulung Utara I/10 RT. 05 RW. 01, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya;
- Bahwa dari 11 (sebelas) poket narkoba jenis sabu yang sudah terjual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 Terdakwa melakukan pemesanan lagi kepada Sdr. DIMAS (DPO) narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diranjau di daerah Waru Sidoarjo;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang untuk dipecah lagi menjadi 12 (dua belas) poket dan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran narkoba jenis sabu kepada Sdr. DIMAS (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa setor tunai ke Alfamart, kemudian Terdakwa memberikan nomor Gopay milik Sdr. DIMAS (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Bersama-sama dengan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan total berat netto $\pm 0,762$ (nol koma tujuh enam dua) gram, 1 (satu) buah serokan atau skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet yang terdapat tulisan "WWW.LETSMCL.CO.ID" warna Biru, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk INFINIX SMART 8 Plus warna Hitam

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor SIM CARD : 0881-0260-80380, Nomor IMEI 1 : 357614601068080 dan Nomor IMEI 2 : 357614601068098.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2026 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. DIMAS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. DIMAS (DPO) mengiyakan permintaan tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menuju ke daerah Dupak Surabaya untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau. Setelah itu, narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dipecah lagi menjadi 11 (sebelas) poket untuk dijual lagi dengan cara pembeli mendatangi tempat Terdakwa di Jalan Sulung Utara I/10 RT. 05 RW. 01, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya;
- Bahwa dari 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu yang sudah terjual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 Terdakwa melakukan pemesanan lagi kepada Sdr. DIMAS (DPO) narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diranjau di daerah Waru Sidoarjo, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang untuk dipecah lagi menjadi 12 (dua belas) poket dan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran narkotika jenis sabu kepada Sdr. DIMAS (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa setor tunai ke Alfamart, kemudian Terdakwa memberikan nomor Gopay milik Sdr. DIMAS (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan total berat netto $\pm$ 0,762 (nol koma tujuh enam dua) gram, 1 (satu) buah serokan atau skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet yang terdapat tulisan "WWW.LETSMCL.CO.ID" warna Biru, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk INFINIX SMART 8 Plus warna Hitam dengan nomor SIM CARD : 0881-0260-80380, Nomor IMEI 1 : 357614601068080 dan Nomor IMEI 2 : 357614601068098.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat netto $\pm$ 0,762 (nol koma tujuh enam dua) gram;
2. 1 (satu) buah serokan atau skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
3. 1 (satu) buah dompet yang terdapat tulisan WWW.LETSMCL.CO.ID, warna biru;
4. 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk INFINIX SMART 8 Plus, Warna Hitam, dengan nomor simcard : 0881-0260-80380;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2026 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. DIMAS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. DIMAS (DPO) mengiyakan permintaan tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menuju ke daerah Dupak Surabaya untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau. Setelah itu, narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dipecah lagi menjadi 11 (sebelas) poket untuk dijual lagi dengan cara pembeli mendatangi tempat Terdakwa di Jalan Sulung Utara I/10 RT. 05 RW. 01, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 11 (sebelas) poket narkoba jenis sabu yang sudah terjual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 Terdakwa melakukan pemesanan lagi kepada Sdr. DIMAS (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diranjau di daerah Waru Sidoarjo, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang untuk dipecah lagi menjadi 12 (dua belas) poket dan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran narkoba jenis sabu kepada Sdr. DIMAS (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa setor tunai ke Alfamart, kemudian Terdakwa memberikan nomor Gopay milik Sdr. DIMAS (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan Saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) buah plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan total berat netto $\pm 0,762$ (nol koma tujuh enam dua) gram;
 - 1 (satu) buah serokan atau skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet yang terdapat tulisan "WWW.LETSMCL.CO.ID" warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk INFINIX SMART 8 Plus warna Hitam dengan nomor SIM CARD : 0881-0260-80380, Nomor IMEI 1 : 357614601068080 dan Nomor IMEI 2 : 357614601068098.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 02828/NNF/2026 tanggal 13 April 2026, Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa RIVALDI ARVANDA PRASETYAWAN Bin SLAMET berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel, dengan rincian nomor barang bukti 08679/2026/NNF.-. s/d nomor barang bukti 08690/2026/NNF: masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm 0,762$ (nol koma tujuh enam dua) gram.
setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang terdaftar didalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 618 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana** berbunyi “*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Terdakwa*” dan **pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana** yang berbunyi “*Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana*”. Bahwa pasal **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana untuk ancaman pidananya telah disesuaikan melalui Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana** dengan menghapuskan ancaman pidana minimum khusus sehingga lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2026/PN Sby



Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada prinsipnya adalah sama dengan kata barang siapa yaitu siapa atau siapa-siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana maka rumusan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada **Terdakwa RIVALDI ARVANDA PRASETYAWAN BIN SLAMET** yang diajukan sebagai terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong orang yang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan; Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenisnya sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara tegas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan serta kepemilikan narkotika harus mendapatkan ijin dari menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 02828/NNF/2026 tanggal 13 April 2026, Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa RIVALDI ARVANDA PRASETYAWAN Bin SLAMET berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel, dengan rincian nomor barang bukti 08679/2026/NNF.-. s/d nomor barang bukti 08690/2026/NNF: masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm 0,762$ (nol koma tujuh enam dua) gram. setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang terdaftar didalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2026 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. DIMAS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. DIMAS (DPO) mengiyakan permintaan tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menuju ke daerah Dupak Surabaya untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau. Setelah itu, narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dipecah lagi menjadi 11 (sebelas) poket untuk dijual lagi dengan cara pembeli mendatangi tempat Terdakwa di Jalan Sulung Utara I/10 RT. 05 RW. 01, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya, dari total 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu yang sudah terjual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 Terdakwa melakukan pemesanan lagi kepada Sdr. DIMAS (DPO) narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diranjau di daerah Waru Sidoarjo, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang untuk dipecah lagi menjadi 12 (dua belas) poket dan dijual lagi; Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran narkotika jenis sabu kepada Sdr. DIMAS (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa setor tunai ke Alfamart, kemudian Terdakwa memberikan nomor Gopay milik Sdr. DIMAS (DPO); Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF dan Saksi HARLYAN BAYU PRAYOGA mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat netto $\pm 0,762$ (nol koma tujuh enam dua) gram;
- 1 (satu) buah serokan atau skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet yang terdapat tulisan "WWW.LETSMCL.CO.ID" warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk INFINIX SMART 8 Plus warna Hitam dengan nomor SIM CARD : 0881-0260-80380, Nomor IMEI 1 : 357614601068080 dan Nomor IMEI 2 : 357614601068098.

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gita-gitanya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa besikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIVALDI ARVANDA PRASETYAWAN Bin SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat netto $\pm 0,762$ (nol koma tujuh enam dua) gram;
 - 1 (satu) buah serokan atau skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet yang terdapat tulisan WWW.LETSCML.CO.ID, warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk INFINIX SMART 8 Plus, Warna Hitam, dengan nomor simcard : 0881-0260-80380;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 03 September 2026, oleh kami, Teguh Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., dan Muhammad Sukamto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 September 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Wicaksono Subekti R, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Advokatnya.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.
ttd

Teguh Santoso, S.H.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Akhiruli Tridososasi, S.H.